

1500574-40.2020.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marcia Beringhs Domingues de Castro

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2147118/2020 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 11941046 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO,

1824/20/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2147118 - 02º D.P. TAUBATE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500574-40.2020.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500574-40.2020.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2147118/2020 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 11941046 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO,

1824/20/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2147118 - 02º D.P. TAUBATE, 1824/20/516 -

02º D.P. TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Alan Mantovani da Silva e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Beringhs Domingues de Castro

Vistos.

Guilherme Alan Mantovani Ramos da Silva e Herbert Gustavo Amadei, qualificados a fls. 7 e 8, respectivamente, foram denunciados pelo Ministério Público, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II, bem como no § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Narra a denúncia que: "no dia 17 de junho de 2020, aproximadamente às 22h20min, na Avenida Charles Schneider, 2100, São Lucas, nesta cidade e comarca de Taubaté/SP, os réus subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, 01 (uma) bolsa feminina de cor preta, avaliada em cerca de R\$ 100,00 (cem reais); 01 (um) telefone celular da marca "Samsung", de cor preta

com capinha marrom, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais); 01 (um) batom, avaliado em R\$ 20,00 (vinte reais); 01 (um) maço de cigarro, avaliado em R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R\$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) em objetos, além da quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, consoante ao auto de avaliação acostado a fls. 17, em detrimento da vítima Leila Vivian Pereira de Paula. Segundo restou apurado, na data dos fatos, os investigados, munidos de arma de fogo, previamente ajustados para a prática delitiva e com unidade de designios, se dirigiram ao local dos fatos, na condução do veículo automotor da marca "Chevrolet", de modelo "Cobalt 1.4 LT", de cor prata, de ano 2012, ostentando placas FDA9242 - Taubaté/SP. No endereço supratranscrito, a vítima se encontrava na esquina da via pública, próximo ao Taubaté Shopping e ao Supermercado Tenda, oportunidade em que o sinal de trânsito ficou vermelho para a passagem de veículos, situação na qual os meliantes pararam o veículo automotor próximo à vítima. De mais a mais, a vítima constatou a presença dos investigados no interior do veículo, visto que a janela do automóvel encontrava-se aberta, certo de que Guilherme era quem conduzia o veículo e Helbert era o passageiro. Ato contínuo, Helbert desembarcou do aludido veículo e encostou uma arma de fogo, de cano fino e cor prata, na cintura da vítima, anunciando o assalto e exigindo que esta lhe entregasse sua bolsa, o que foi prontamente atendido pela ofendida. Nesse vértice, no interior da bolsa da vítima havia os objetos acima descritos, além da quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) em espécie. Após a subtração, o investigado adentrou no veículo e evadiu do local dos fatos com seu comparsa, na posse da "res furtiva". Policiais militares que se encontravam em patrulhamento de rotina pelas intermediações do local dos fatos, mais precisamente pela Avenida Timbo, avistaram o aludido veículo automotor sendo conduzido pelo indiciado Guilherme, em alta velocidade, razão pela qual os milicianos iniciaram acompanhamento do veículo. Em determinado momento, na Rua Antônio Marcondes da Silva, os indivíduos do veículo automotor dispensaram a bolsa da vítima pela janela do passageiro, oportunidade em que a viatura policial parou e recolheu a bolsa, perdendo o automóvel de vista. No entanto, na mesma rua acima descrita, outra viatura policial obteve êxito na abordagem do veículo, encontrando o indiciado Guilherme na condução do automóvel e uma mulher como passageira. Desta feita, os policiais procederam na revista pessoal dos indivíduos, bem como do automóvel, contudo nada de ilícito fora encontrado. Em conversa informal com os policiais, Guilherme confessou a prática delitiva esclarecendo que a arma utilizada no roubo fora uma calibre .22 e que esta teria sido dispensada em via pública próximo ao local em que fora dispensada a "res furtiva". Não obstante a abordagem do investigado, outra viatura policial localizou a ofendida, onde constatou que esta havia acabado de ser vítima de um roubo próximo ao ponto de ônibus do Taubaté Shopping, sendo ambos os autores do sexo masculino, bem como descreveu as características físicas dos meliantes aos policiais. Diante do ocorrido, foi dada voz de prisão ao indiciado Guilherme e este fora encaminhado à Delegacia de Polícia. Em solo policial, apresentou-se espontaneamente Helbert, confessando ter praticado o roubo no "calor do momento". Ainda, levou os policiais militares até o local onde teria dispensado a arma de fogo utilizada no crime, contudo não fora localizada. Nesse diapasão, a vítima compareceu na delegacia narrando os fatos descritos, bem como descreveu as características físicas dos indiciados, além de se recordar que o final da placa do veículo automotor era "42". Desta feita, reconheceu pessoalmente, sem sombras de dúvidas, Guilherme e Helbert, como sendo as pessoas que subtraíram sua bolsa mediante emprego de grave ameaça, com arma de fogo, e evadiram do local na condução do veículo automotor (fls. 22 e 24). Por fim, cumpre salientar que a vítima também reconheceu os objetos dispensados pelo indiciado Guilherme como de sua propriedade, contudo não fora encontrada a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em espécie (fls. 21)" (fls. 88/93).

Convertida a prisão em flagrante do corréu Guilherme em preventiva (fls. 66/73), cujo mandado foi cumprido a fls. 95/96.

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2020, oportunidade em que se determinou a citação dos réus (fls. 97/99).

Citados pessoalmente (fls. 121 e 159), os réus apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 122/127 e 163).

Pela decisão de fls. 164/167, foi ratificado o recebimento da denúncia, oportunidade em que este juízo designou audiência de instrução e julgamento.

Em instrução, foram ouvidas três testemunhas comuns das partes. Ausente a vítima, tendo as partes insistido em sua oitiva, motivo pelo qual houve a redesignação da audiência (fls. 252/253).

Durante a audiência em continuação, ante a não localização da vítima para ser intimada, foi o ato novamente redesignado para sua oitiva, oportunidade em que foi concedida ao corréu Guilherme liberdade provisória (fls. 283/284).

Já na audiência de instrução em continuação de fls. 394/395, ausente o corréu Herbert Gustavo Amadei, com a informação de que faleceu na data de 22.2.2022, bem como a vítima, que não foi encontrada para ser intimada, oportunidade em que as partes desistiram de sua oitiva, o que foi homologado, sendo ainda determinada a juntada da certidão de óbito do corréu Herbert. Em seguida, foi o corréu Guilherme interrogado, bem como apresentada alegações finais orais pelas partes.

Em memoriais, postulou o Ministério Público pela absolvição do réu, ante a ausência de comprovação da autoria do delito. Afirmou que embora a versão apresentada pelo réu não se mostre crível, é fato que ele apresentou um álibi, tendo a testemunha Magna apresentado depoimento, ainda que um pouco divergente do relato do réu, confirmando que se encontrava com ele no momento da abordagem dentro do veículo. Relatou ainda que todas as provas contra o réu foram produzidas somente na fase policial, notadamente o depoimento da vítima e o interrogatório do corréu Herbert, sendo certo que aquela não foi encontrada para ser ouvida em juízo, enquanto o corréu Herbert faleceu. Alegou que, levando-se em conta o artigo 155, do CPC, que dispõe que as provas unicamente produzidas na fase policial não são suficientes para condenação do réu e que judicialmente a única coisa que pesa sobre ele é sua confissão extrajudicial mencionada pelos policiais militares, o que foi negado em juízo, sua absolvição por falta de provas é medida que se impõe.

Já a Defesa, requereu a absolvição do réu, nos mesmos moldes postulados pelo Ministério Público.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Em que pese a materialidade do crime resultar comprovada nos autos, ante o auto de prisão em flagrante delito de fls. 1/2, boletim de ocorrência (fls. 9/13), bem como pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e auto de reconhecimento de fls. 24, no tocante à autoria as provas produzidas se mostraram suficientes para embasar o édito condenatório.

A vítima, ouvida somente na Delegacia, declarou que: “ estaria na esquina existente próximo ao Shopping e o Mercado Tenda, quando o sinal fechou para os veículos. Informa que o veículo cobalt estaria no sinal, tendo visualizado a presença de dois homens em seu interior, visto que a janela do passageiro estaria aberta. Em seguida, o rapaz que ocupava o banco do passageiro desce do veículo e encosta uma arma na cintura da vítima, anunciando o assalto e exigindo dela sua bolsa. A vítima afirma que a arma tinha um cano bem fino e era de cor prata. Quanto ao rapaz que a abordou, recorda-se de ser de pele bem branca, de altura aproximada de 1.65m. Informa que conseguiu ver que o motorista tinha uma pele parda e trajava um moletom

cuja cor seria branca e cinza ou preta e cinza. Afirmar que tentou memorizar a placa do veículo utilizado na abordagem, conseguindo apenas se recordar que seu final era 42. Não verificou a presença de uma figura feminina dentro do veículo. Quanto a bolsa roubada, afirma ser de cor preta, e em seu interior havia o seu aparelho de celular cor preta com capinha de cor marrom, documentos pessoais, batom, maço de cigarro e o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais). Verificada a bolsa recuperada dentro dessa delegacia, afirma que a reconhece como sendo de sua propriedade, afirmando que seus pertences encontram-se em ordem com exceção de R\$ 100,00 (cem reais) os quais não foram localizados" (fls. 5).

A testemunha Luiz Flávio Rodrigues, ouvido em solo policial, declarou que: "estavam, este condutor e o policial militar testemunha, em patrulhamento de rotina pela Avenida Timbo, quando avistaram o veículo cobalt (placas FDA9242) em alta velocidade, razão pela qual iniciaram acompanhamento a este. Em dado momento, já na Rua Antônio Marcondes da Silva, foi lançada uma bolsa pela janela do passageiro. Neste momento, a viatura destes policiais foi estacionada para recuperar a bolsa, momento em que perdem o veículo de vista. No entanto, na mesma rua uma outra viatura I05108 (1o Sgto Jaime e Aluno Sgto Jair) conseguiu parar o veículo e proceder a abordagem. Consta que dentro do veículo estaria um homem, GUILHERME, no banco do motorista e uma mulher, MAGDA, no banco do carona. Foi realizada uma abordagem tanto pessoal quanto no veículo, sendo que nada ilícito fora encontrado. Consta ainda que GUILHERME não estava portando seu documento de identificação pessoal nem mesmo o documento do veículo. Em pesquisa, não foi verificado que o veículo acusa bloqueio de roubo/furto, embora não esteja no nome de seu condutor. Com base nos documentos constantes dentro da bolsa da vítima, uma terceira viatura (AD05053 - Cabo PM Adriano e Sd PM M Carvalho) conseguiu localizá-la, sendo que esta noticiou que havia acabado de ser vítima de um roubo próximo ao ponto de ônibus do shopping. Consta que a vítima estaria no local em comento, quando o veículo cobalt com dois ocupantes, ambos do sexo masculino, estacionaram e abordaram-na, sendo que um destes, o indivíduo não localizado, estaria com uma arma em punho e anunciado o roubo, levando consigo sua bolsa. Informalmente, GUILHERME teria informado que a arma utilizado na abordagem seria uma calibre 22, e que esta teria sido dispensada próximo ao local onde teria sido dispensada a bolsa da vítima. GUILHERME também teria dito que desconhece as qualificações do rapaz que estaria junto a si no momento da abordagem, afirmando que apenas estavam bebendo juntos no dia de hoje" (fls. 3).

Em juízo, asseverou que se encontram em patrulhamento de rotina pelo Parque Aeroporto quando se depararam com um veículo em alta velocidade e em atitude suspeita; que começaram um acompanhamento com sinais sonoros e luminosos ligados, onde o veículo empreendo fuga desobedeceu as ordem de parada; que em um determinado local no bairro Vila Bela, o passageiro do veículo lançou uma bolsa, oportunidade em que pararam a viatura para recolher a bolsa e perderam o veículo de vista; que foram outras viaturas acionadas, sendo certo que uma delas conseguiu abordar o veículo próximo do local onde a bolsa havia sido lançada; que fizeram contato com essa viatura e obtiveram a informação de que um dos réus havia confessado a prática do roubo com outro indivíduo que havia se evadido do local; que estavam no local o motorista e a uma moça que informou que morava próximo ao local e que esse indivíduo tinha ido até a casa dela e pedido que ela o acompanhasse para pegar o carro porque ele tinha deixado em uma rua próxima; que ela não foi conduzida à delegacia porque o próprio indivíduo afirmou que ela não tinha nada a ver com a situação, já assumindo o roubo; que conduziu o indivíduo ao DP e conseguiram localizar a vítima, uma vez que na bolsa continha celular, documentos e alguns pertences; que a vítima também se deslocou para o DP; que durante a elaboração da ocorrência no DP, chegou supostamente o segundo indivíduo, informando que também havia participado do roubo; que esse indivíduo era aquele que havia se evadido; que foi dito pelo réu que antes de dispensar a bolsa já havia dispensado a arma de fogo, calibre 32, nas proximidades em que foi abordado; que a arma não foi encontrada; que a vítima disse na delegacia que um dos indivíduos estava armado;

que a vítima chegou a reconhecer os dois; que a vítima disse que estava no ponto de ônibus, perto do Taubaté Shopping, quando esse veículo parou, um dos indivíduos desceu e a abordou, subtraindo sua bolsa; que a bolsa foi jogada do lado do passageiro; que não conhecia os réus antes dos fatos; que não sabe se todos os bens foram recuperados pela vítima; que é encarregado e que foi ele que pegou a bolsa; que a via em que foram abordados os réus é extensa; que a vítima já havia feito denúncia no 190 informando sobre o roubo; que ficou gravado o nome da vítima e com isso conseguiram chegar até o endereço dela; que no momento em que foram buscar a vítima, o réu Guilherme já havia sido conduzido à Delegacia; que não fez a abordagem; que a abordagem foi feita pelos outros policiais; que não sabe precisar o tempo que passou entre pegar a bolsa e o encontro com a outra viatura; que não estava na mesma rua daqueles que efetivam a abordagem; que a rua em que foi dispensada a bolsa foi na Antônio Marcondes da Silva e o tempo em que fizeram contato com a outra viatura foi maior que um ou dois minutos porque os réus deixaram o carro escondido em alguma rua dentro do bairro; que houve o tempo de Guilherme chegar na casa da moça, pedir para ela ir com ele no veículo, sair com o veículo, momento em que foi realizada a abordagem; que os réus não ficaram na mesma rua; que é o condutor da ocorrência porque o acompanhamento iniciou-se com sua viatura e porque conseguiram resgatar a bolsa; que não participou do reconhecimento do réu Guilherme na Delegacia; que afirmou que houve o reconhecimento porque tal procedimento foi acompanhado pelo seu parceiro; que não sabe se houve reconhecimento fotográfico, mesmo porque o próprio réu havia confessado ter praticado o roubo; que não sabe qual dos dois réus estava armado; que durante o acompanhamento passaram por diversas ruas com mata; que Guilherme disse que o outro que estava com ele que jogou a bolsa; que o réu Guilherme não estava acompanhado de advogado quando afirmou tais fatos”.

A testemunha Benedito Joselei Edson de Oliveira, ouvido na Delegacia, narrou que: “ Informa que estava em patrulhamento de rotina sentindo bairro Aeroporto quando avistaram um veículo em alta velocidade, procedendo o seu acompanhamento. Em dado momento, foi possível verificar que uma bolsa foi lançada pela janela, sendo que então encostaram a viatura e o policial militar condutor da ocorrência capturou o objeto. Diante dos fatos, acabaram por perder de vista o veículo em fuga, sendo que mais a frente perceberam que uma segunda viatura havia conseguido parar o carro. Afirma que acompanhou o momento da abordagem ao carro, sendo que no seu interior continha duas pessoas, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino. Nada de ilícito foi encontrado. Informa que o indivíduo de prenome GUILHERME admitiu que havia acabado de realizar um roubo junto de um colega, o qual não estaria naquele momento dentro do veículo, e que a moça que estava consigo não havia participado da ação delitiva, não tendo ciência desta. Indagado quanto a localização da vítima, afirma que com base nos documentos pessoais desta, que estavam dentro da bolsa capturada, a vítima foi localizada através do COPOM sendo que uma terceira viatura dirigiu-se até a sua casa e em contato com seus familiares estes declinaram aonde a vítima estaria naquele momento, quando então os milicianos foi até o local apontado, localizando a vítima e conduzindo-a este distrito” (fls. 4).

Em juízo, afirmou que estavam de serviço sentindo bairro Parque Aeroporto, quando se depararam com um veículo em alta velocidade, causando suspeita; que o veículo começou a empreender fuga e em determinado momento dispensou uma bolsa preta; que perderam o carro de vista quando pararam para pegar essa bolsa; que havia mais viaturas tentando abordar esse veículo; que o veículo foi abordado e em seu interior estavam Guilherme e uma moça; que indagado sobre o roubo, Guilherme confessou; que a moça disse que foi com ele até o carro porque ele pediu para poder despistar as viaturas; que o réu Guilherme disse que foi dispensado o armamento, o qual não foi localizado; que afirmou que a bolsa pertencia a uma mulher que foi roubada em frente ao Shopping por eles e que o outro indivíduo havia se evadido; que foram para a Delegacia e, em determinado momento, chegou o outro indivíduo se apresentando como o segundo participante do roubo; sobre o armamento, disse que era uma réplica e que ele havia dispensado; que ambos confessaram o roubo; que foram

reconhecidos pela vítima; que a bolsa foi jogada do lado do passageiro; que estava dirigindo a viatura e não conseguiu perceber quantas pessoas haviam no carro; que o indivíduo que chegou na delegacia também confessou o roubo; que não se recorda se estava faltando algum objeto da vítima; que não acompanhou o reconhecimento dos réus pela vítima na Delegacia; que a vítima afirmou que eram os réus; que Guilherme confessou ter participado do roubo; porém foi seu companheiro que pegou a bolsa; que não abordou o réu Guilherme; que não sabe precisar o tempo em que perseguiram o carro, cerca de dois a cinco minutos, no máximo; que a vítima declarou que um dos roubadores estava armado; que não presenciaram o réu jogando a arma; que ele confessou que jogou a arma no local da abordagem; que o réu confessou informalmente a prática do roubo; que não se recorda se foi pedido para outra viatura localizar a vítima; acredita que sim; que não se recorda se foi pedido para a vítima fazer o reconhecimento do réu; que a vítima reconheceu na Delegacia; que quando a vítima chegou na delegacia somente o réu Guilherme estava lá; que Herbert ainda não havia se apresentado; que Guilherme estava na frente da Delegacia, lavrando a ocorrência; que do local em que a vítima se encontrava ela podia ver o réu Guilherme; que estava na Delegacia quando o réu Herbert se apresentou; que não se recorda se Herbert disse que tinha arma; que perdeu os réus de vista depois que dispensaram a bolsa; que não dava para ver os réus dispensando a arma porque disseram que jogaram a arma em uma curva, no recuo que tem no condomínio; que o réu Herbert não estava acompanhado de advogado; que perguntou ao réu Herbert sobre o armamento e se realmente havia participado do roubo e ele disse que sim e que estava junto com Guilherme no carro.

A testemunha Magda de Souza, ouvida em solo policial, declarou que: "Na data de hoje estava em sua casa quando chegou GUILHERME, sozinho, solicitando que a declarante o acompanhasse para buscar o seu carro o qual estaria a umas duas ruas abaixo de sua residência. Já no veículo, tão logo saíram com este, foram acompanhados por uma viatura até serem abordados. Não tinha ciência do roubo praticado por GUILHERME e HEBERT" (fls. 6).

Em juízo, disse ser amiga de Guilherme e que, no dia dos fatos, estava em sua casa quando ligaram da portaria informando que o réu estava lá, ocasião em que liberou a entrada dele, mesmo não tendo combinado o encontro em sua casa. Guilherme estava bem e pediu para ir com ele buscar seu carro. Quando retornavam para o apartamento ocorreu a abordagem. O réu não disse porque o carro não estava com ele, nem tampouco duas ruas abaixo de sua casa, mas não apresentava nervosismo. Não ouviu o que o réu conversou com os policiais. Não teve mais contato com o réu. Hebert não estava presente no local. Tomou conhecimento do que Guilherme havia conversado com os policiais. Na ocasião, não percebeu que estava sendo perseguida pelos policiais. Não percebeu se foi arremessado algum objeto pela janela do carro por Guilherme, negando que o tenha feito. Conheceu Herbert no dia e não sabe se ele é parente de Guilherme.

O réu Guilherme, interrogado na Delegacia, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, alegando tão somente que em relação à abordagem realizada pelos policiais militares, que não houve nenhuma irregularidade e que não se encontrava machucado (fls. 7).

Em juízo, negou a acusação, afirmando que no dia dos fatos estava em um bar no Parque Aeroporto, na companhia de Herbert, tendo chegado em seguida um amigo deste, sendo que ambos queriam ir comprar drogas. Não quis ir junto, tendo Herbert pedido seu carro emprestado, o que foi aceito, mas pediu para que Herbert deixasse o veículo na casa de Magda, pois tinha intenção de levá-la para sair. Tocou a campainha e Magda demorou uns vinte minutos para descer. Quando o corréu Herbert voltou para entregar as chaves encontra-se meio estranho e cogitou que havia deixado o carro na rua de trás. Magda chegou e foram juntos pegar o carro, momento em que foi abordado e agredido. Chegou a negar tudo, mas como estava apanhando muito na cabeça, acabou por confirmar algumas coisas. Após, foi encaminhado para a

Delegacia. Tomou conhecimento que Herbert confessou o crime, mas não viu o depoimento dele. Não manteve contato com Herbert e não chegou a ver a arma. Nunca viu Herbert "mexendo com essas coisas"; ficando surpreendido com o ocorrido. Era proprietário do carro, tendo dirigido o veículo até a casa da Magda, estando no interior do carro Herbert e o menino, amigo de Herbert, que conheceu naquele dia. Conduziu o veículo até a casa da Magda que reside na Vila Bela. Momentos depois, chegaram Herbert e o amigo dele, dizendo que iam fumar um cigarro de maconha. Não perguntou porque Herbert não levou o carro até sua pessoa, mas quando ele entregou as chaves em suas mãos, disse que o carro estava na rua ao lado. Foi abordado dentro do carro, junto com Magda, com o veículo em movimento, uma vez que iriam guardá-lo no apartamento dela, dentro do estacionamento. Não soube dizer porque Herbert confessou o crime. Afirmou não possuir passagens pela polícia. É primo de Herbert por consideração, sendo que este lhe disse que não tinha falado nada na delegacia. Não conhecia o amigo do Herbert. Ao chegar na delegacia a vítima estava lá, sendo que ela não fez seu reconhecimento, embora o tenha visto algemado junto aos policiais. Negou, por fim, possuir arma de fogo.

Nesse sentido, encerrada a instrução probatória, a autoria delitiva não resultou suficientemente comprovada.

Pelo que se tem nos autos, o auto de reconhecimento efetivado pela vítima em solo policial não observou, em tese, o procedimento previsto no artigo 226, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que constou do documento que foi aquela colocada à frente do réu tão somente (fls. 22).

Dessa forma, no tocante ao referido reconhecimento, referida prova não se mostra segura, cabendo ser anotado que as formalidades previstas no artigo supracitado constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, o que deverá ser observado.

Atente-se, ainda, que a vítima, intimada para comparecer em juízo a fim de prestar depoimento e auxiliar na elucidação dos fatos, ausentou-se do ato, alegando problemas de saúde de seu filho. Em seguida, alterou seu domicílio, sem informar ao juízo seu novo endereço, o que impossibilitou sua intimação para comparecimento ao novo ato redesignado.

Nesse sentido, não há como ser considerado válido o reconhecimento efetivado pela vítima tão somente na fase policial.

Por outro lado, embora tenha sido relatado pelos policiais militares que Guilherme confessou o delito informalmente, quando ouvido pela Autoridade Policial fez o réu uso ao seu direito ao silêncio, negando em juízo veemente a prática delitiva.

Quanto ao corréu Herbert, em que pese tenha confessado o delito na Delegacia (fls. 8), fato é que vieram aos autos a informação de seu falecimento, antes que pudesse ter sido interrogado em juízo.

Como cediço, as provas produzidas exclusivamente em solo policial não podem embasar, quando isoladas, a condenação criminal por expressa previsão legal.

Preceitua o artigo 155, do Código de Processo Penal que: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Neste sentido, o magistério de Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o artigo 155 do Código de Processo Penal: "O julgador jamais pode basear sua sentença, em

especial condenatória, em elementos colhidos unicamente no inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o entendimento já consolidado logo, inócuo fazê-lo de que a fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e da ampla defesa" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008).

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

"Apelação da Justiça Pública Violência doméstica Lesão corporal Absolvição por insuficiência de provas, acertada Inexistência de provas judiciais acerca da dinâmica dos fatos Condenação que não pode ser embasada exclusivamente em elementos colhidos na fase administrativa da investigação Inteligência do artigo 155 do CPP Precedentes do STF e STJ Tese de legítima defesa que não foi afastada sequer pela ofendida, quando de sua oitiva na fase administrativa da investigação Acusado primário e de bons antecedentes Aplicação do brocardo "in dubio pro reo" Absolvição mantida Recurso de apelação desprovido." (TJ-SP - APR: 00438659020178260224 SP 0043865-90.2017.8.26.0224, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 07/08/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020).

"LESÃO CORPORAL Lei de violência doméstica ou familiar Quadro probatório inapto à manutenção da condenação Dúvidas quanto à dinâmica delitiva Provas extrajudiciais não confirmadas sob o crivo do contraditório Inteligência do art. 155, CPP Princípio in dubio pro reo Absolvição, com fulcro no art. 386, VII, CPP, conforme parecer da PGJ Recurso provido (voto nº 44625)"(TJSP; Apelação Criminal 1500492-46.2019.8.26.0617; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021

Não tendo sido confirmadas, sob o crivo do contraditório, as declarações da vítima e do corréu Herbert, e não existindo provas claras e contundentes produzidas durante a fase instrutória que as corroborem, a improcedência da ação é medida que se impõe, como requerido pelo Ministério Público em memoriais.

Nesses termos, considerando a fragilidade das provas produzidas nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão manifestada na denúncia, para ABSOLVER GUILHERME ALAN MANTOVAN RAMOS DA SILVA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao corréu HERBERT GUSTAVO AMADEI, declaro extinta a punibilidade, em razão da morte do agente (fls. 397/398), nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal. Providencie a Serventia o necessário.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Taubaté, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA